Tarih & Sayı : 19/11/2019-07

Yasal Mevzuat **: Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı.**

Resmi Gazete Tarih & Sayı **: 02/11/2019 tarihli ve 30936 sayılı Resmi Gazete (R.G)'de Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği yayımlandı.**

KONU ÖZET **:**

Bilindiği üzere, 02/11/2019 tarihli ve 30936 sayılı Resmi Gazete (R.G)'de Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği yayımlandı. Bu tebliğe göre; 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince sayılan ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin **bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda** elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamından turizm payı alınacaktır.

1) Turizm Payı

Turizm payı, 15/7/2019 tarihli R.G'de yayımlan 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince kanunda sayılmış ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden **alınan payı** ifade etmektedir.

2) Turizm Payı ödeme tarihi

Turizm payı, beyanname verme süresi içinde, beyanname verilen ayın son gününe kadar ödenebilecektir.

3) 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince Turizm Payı Mükellefleri ve Sorumluluk Oranları

Söz konusu Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca;

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden **binde yedi buçuk**,

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden **binde yedi buçuk**,

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından **binde yedi buçuk**,

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) **on binde yedi buçuk**,

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) **on binde yedi buçuk**,

e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden **binde iki,**

olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden turizm payı alınacaktır.

Ayrıca kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi
Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır.

3) Turizm Payının Beyanı

02/11/2019 tarihi itibariyla Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde;

a) Gelir İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvurarak

b) Veya dilekçe ile (doğrudan ya da taahhütlü

posta yoluyla) yetkili vergi dairesine müracaat ederek, Turizm payı mükellefiyetlerini tesis ettirmek zorundadırlar.

c) 1 Sıra No'lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği 02/11/2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete de yayımlandığından ve yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden 18/11/2019 tarihi mesai saati sonuna kadar mükellefiyet tesis işlemini gerçekleştirmek zorundadırlar.

4) İlk beyanname verilme tarihi

Turizm Payı Beyannamesini aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekim/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 30/11/2019 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 2/12/2019 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59'a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri ve aynı süre içerisinde ödemeleri gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesini aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dışındaki diğer mükelleflerin, Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini 31/1/2020 günü saat 23.59'a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri ve aynı süre içerisinde ödemeleri gerekmektedir.

5) Turizm Payı Beyannamesi hangi vergi dairesine verilecektir?

Turizm Payı Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi;

a) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,

b) Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi dairesidir.

6) Beyan için net satışı ve kira geliri bulunmaması durumu

Turizm Payı Beyannamesi vermek zorunda olanlar ilgili dönemde satış veya gelir elde etmeseler dahi beyanname vermek zorundadırlar.
Bu durumda beyanname "Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır" seçeneği işaretlenerek verilmelidir.

7) Süresinde verilmeyen Turizm Payı Beyannamesi

Turizm payının beyan, tarh, tahakkuk, tahsili ile red ve iadesinde; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bu durumda herhangi bir şekilde süresinde verilmeyen Turizm Payı Beyannamesi VUK'daki esaslara göre;

- Süresinden sonra pişmanlıkla verilebilir,
- Süresinde verilen beyannameler için daha sonradan düzeltme beyannamesi de verilebilecektir.

Tahakkuk ettiği halde süresinde ödenmeyen Turizm Payı için ödeme tarihinde 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı uygulanacaktır.

Ödenen Turizm Payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

8) Turizm Payı yükümlülüğünün sona ermesi

Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların bu yükümlülüklerinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Turizm Paylarını beyan ettikleri vergi dairesine yükümlülüğün sona erdiğini bildirmeleri gerekmektedir.